



**TRÁMITE DE INSOLVENCIA DE LA PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE Y DE
LA PEQUEÑA COMERCIANTE - LEY 2445/2025 – Artículo 12
DESIGNACIÓN DE OPERADOR DE TRAMITE DE INSOLVENCIA**

Valledupar, 30 de mayo del 2025

Doctor

PEDRO MONTERO GONZALEZ

Conciliador – Operador de insolvencia

E. S. D.

ASUNTO: DESIGNACIÓN DE OPERADOR

DEUDOR: LUZ ESTELA PUPO ARIAS, CC. 32.718.137, Barranquilla

RADICADO: 325/25

Según la ley 12445/2025, ARTÍCULO 12; Al día siguiente a la presentación de la solicitud, el centro de conciliación designará al conciliador. Este manifestará su aceptación dentro de los dos (2) días siguientes a la notificación del encargo, so pena de ser excluido de la lista. El cargo de conciliador es de obligatoria aceptación. En el evento en que el conciliador se encuentre impedido y no lo declare, podrá ser recusado por las causales previstas en este código.

Designación del conciliador y aceptación del cargo. Dentro de los tres (3) días siguientes a la presentación de la solicitud, el centro de conciliación designará al conciliador. Éste manifestará su aceptación dentro de los dos (2) días siguientes a la notificación del encargo, so pena de ser excluido de la lista. El cargo de conciliador es de obligatoria aceptación. En el evento en que el conciliador se encuentre impedido y no lo declare, podrá ser recusado por las causales previstas en este código.

De acuerdo a los artículos relacionados el CENTRO DE CONCILIACIÓN JUSTICIA Y EQUIDAD, lo ha designado como el Conciliador que atenderá el presente tramite, una vez notificado, manifieste su aceptación. Declarando bajo gravedad del juramento no hallarse incurso en causales de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses, ni prohibiciones para ejercer la calidad de conciliador, según el Reglamento y código de ética del Centro, Art. 141 del C.G.P. 28 ley 2220/22. De haber algún impedimento deberá abstenerse de actuar en la conciliación, poniendo en conocimiento las circunstancias que lo afecte.

El expediente del caso según el radicado de la referencia, puede revisar y encontrar en el archivo del Centro.

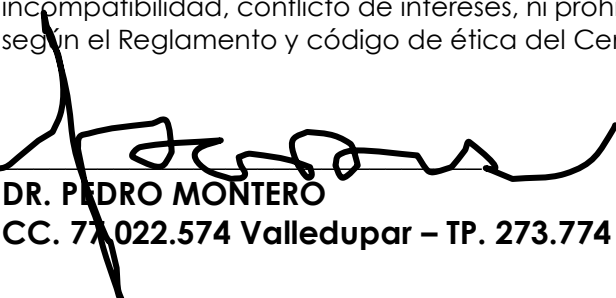


Dra. ADRIANA ARAMENDIZ RENGIFO

Secretario

CENTRO DE CONCILIACIÓN "JUSTICIA & EQUIDAD"

ACEPTO y Declaro bajo gravedad del juramento no hallarme incurso en causales de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses, ni prohibiciones para ejercer la calidad de operador de insolvencia, según el Reglamento y código de ética del Centro, Art. 141 del C.G.P. 28 ley 2220/22.



DR. PEDRO MONTERO

CC. 77.022.574 Valledupar – TP. 273.774 C.S.J.



**TRÁMITE DE INSOLVENCIA DE LA PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE Y DE
LA PEQUEÑA COMERCIANTE - LEY 2445/2025 ARTICULO 13
ACEPTACIÓN DE TRAMITE DE INSOLVENCIA**

FECHA: 30 de mayo del 2025

DEUDOR: LUZ ESTELA PUPO ARIAS, CC. 32.718.137, Barranquilla

ASUNTO: ACEPTACIÓN

Obrando en calidad de CONCILIADOR del **CENTRO DE CONCILIACIÓN JUSTICIA & EQUIDAD** de Valledupar, de conformidad con los Art. 13 de la Ley 2445 del 2025. Asumo la competencia del presente tramite, como operador de insolvencia económica de la persona natural no comerciante y de la pequeña comerciante, informando que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos en la solicitud de negociación de deudas radicada ante este centro de conciliación.

Manifiesto que su solicitud al reunir todos los requisitos establecidos en el art: 539 del C.G.P. ha sido: **ACEPTADA.** Verificado el cumplimiento de los requisitos en la solicitud de negociación de deudas, actuando como conciliador designado por el centro de conciliación, se acepta la solicitud de tramite dando inicio al procedimiento de negociación de deudas, se fijará fecha para audiencia de negociación dentro de los diez (10) días siguientes a la aceptación de la solicitud.

Parágrafo primero. Cuando se trate de la negociación de deudas de una persona comerciante, en la providencia se dispondrá su inscripción inmediata en el registro mercantil de la cámara de comercio del domicilio del deudor.

Parágrafo segundo. Las controversias relacionadas con la aceptación de la solicitud de negociación de deudas solamente se podrán proponer al iniciarse la primera sesión de la audiencia correspondiente".

Se informa al deudor que deberá suspenderse cualquier pago abono a los acreedores que pongan en ventaja a unos acreedores sobre otros.

Se le recuerda las expensas para sufragar el costo del presente tramite debe ser cancelado dentro los (5) días siguiente a la fecha del recibo de la presente comunicación; Sopena de rechazo de la solicitud.

Art. 13 ley 2445/2025; Si la solicitud no cumple con alguna de las exigencias requeridas, el conciliador inmediatamente señalará los defectos de que adolezca y otorgará al deudor un plazo de cinco (5) días para que la corrija. Si dentro del plazo otorgado el deudor no subsana los defectos de la solicitud, esta será rechazada. Contra esta decisión solo procederá el recurso de reposición ante el mismo conciliador.

Atentamente,


PEDRO ANTONIO MONTERO GONZÁLEZ
C.C 17.022.574 de Valledupar – TP. 273774 CSJ
OPERADOR DE INSOLVENCIA - CONCILIADOR EN DERECHO



**TRÁMITE DE INSOLVENCIA DE LA PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE Y DE
LA PEQUEÑA COMERCIANTE - LEY 2445/2025 ARTICULO 13
ADMISIÓN DE TRAMITE**

FECHA: 03 de junio del 2025

ASUNTO: ADMISIÓN

AUTO NO: 450 del 03 de junio del 2025

DEUDOR: LUZ ESTELA PUPO ARIAS, CC. 32.718.137, Barranquilla

Qué; **LUZ ESTELA PUPO ARIAS, CC. 32.718.137, Barranquilla**, con domicilio en esta ciudad, presentó al **CENTRO DE CONCILIACIÓN JUSTICIA Y EQUIDAD**, entidad sin ánimo de lucro, autorizada para el trámite de insolvencia, mediante Resolución No. 1001 del 01/JUN/22, solicitud de apertura de trámite de insolvencia de persona natural no comerciante. Estando en el término legal, luego de haber sido designado por el Centro de conciliación como operador para el presente asunto, el suscrito procedió a constatar que se cumplieran los requisitos formales contenidos en los artículos 8 y 9 de la ley 2445 del 2025, se vislumbra que la solicitud cumple con los requisitos formales antes señalados.

Que, en virtud de lo anterior,

RESUELVE

PRIMERO: ADMITIR, la solicitud de apertura de trámite de conciliación en proceso de insolvencia de la persona natural no comerciante y de la pequeña comerciante, presentada por el deudor(a).

SEGUNDO: Artículo 16 Ley 2445 del 2025, Efectos de la aceptación. A partir de la aceptación de la solicitud se producirán los siguientes efectos:

1. No podrán iniciarse contra el deudor nuevos procesos o trámites públicos o privados de ejecución, de jurisdicción coactiva, de cobro de obligaciones dinerarias, de ejecución especial, ni de restitución de bienes por mora en el pago de los cánones, y se suspenderán los que estuvieren en curso al momento de la aceptación. La suspensión incluirá la ejecución aún no totalmente practicada de medidas cautelares ya decretadas respecto de bienes o derechos pertenecientes al deudor y emolumentos que este tenga por recibir por cualquier causa, personalmente o en cuentas bancarias o por medio de cualquier producto financiero, y los actos preparatorios del perfeccionamiento de tales medidas. El deudor podrá alegar la nulidad del proceso ante el juez o funcionario competente, o ante el particular o mandatario encargado del cobro o ejecución, para lo cual bastará presentar copia de la certificación que expida el conciliador sobre la aceptación al procedimiento de negociación de deudas.
2. Las diligencias judiciales o extrajudiciales de cobranza, habiendo sido comunicado directamente el titular o cesionario sobre la admisión del deudor a un procedimiento de insolvencia darán lugar a un llamado de atención, en la primera ocasión, a una amonestación, en la segunda, y a la postergación del pago de todas las obligaciones que se hayan calificado y graduado o deban calificarse y graduarse a favor del acreedor, en la tercera, sanciones que serán impuestas, a petición del deudor, por el conciliador o el juez de la liquidación. A partir de la cuarta ocasión, el conciliador o el juez enviarán la queja a la Superintendencia Financiera o a la de Industria y Comercio, de acuerdo con el marco de competencias previsto en la Ley 2300 de 2023, junto con las pruebas que haya aportado el quejoso, a efecto de que se imponga al acreedor una multa equivalente al diez por ciento (10%) del monto de los créditos cobrados, incluidos los intereses, por cada vez que este adelante diligencias de este tipo, sin perjuicio de los límites previstos en el artículo 18 de la ley estatutaria 1266 de 2008.
3. **Se suspenderán los descuentos de nómina o de productos financieros, pagos por libranza o cualquier otra forma de prerrogativa relacionada con el pago o abono automático o directo del acreedor o de mandatario** suyo que se haya pactado contractualmente o que disponga la ley, excepto los relacionados con las obligaciones alimentarias del deudor.
4. Los actos que se ejecuten en contravención a esta disposición serán ineficaces de pleno derecho, sanción que será puesta en conocimiento del pagador y del acreedor del caso por el conciliador, junto con la orden de devolución inmediata al deudor de las sumas pagadas o descontadas, para cuyo efecto ellos serán solidariamente responsables a partir del momento en que recibieron la comunicación. Adicionalmente, se impondrán al acreedor las sanciones previstas en el numeral anterior.
5. No podrá suspenderse la prestación de los servicios públicos domiciliarios en la casa de habitación ni en el lugar de trabajo del deudor por mora en el pago de las obligaciones anteriores a la

NIT. 901162329-0

CARRERA 20 NO. 28-54 1ERO. DE MAYO TELÉFONO: 3148015148 - 3015209509

EMAIL: centrodeconciliacion.justicia.e@gmail.com

Valledupar - Cesar - Colombia

"COMPROMETIDOS CON LA TRANSPARENCIA, SERVICIO Y CALIDAD EN TODOS NUESTROS ACTOS"



MINJUSTICIA



aceptación de la solicitud. Si hubiere operado la suspensión de los servicios públicos domiciliarios, estos deberán restablecerse y las obligaciones causadas con posterioridad por este concepto serán pagadas como gastos de administración, y como tales serán registrados en la contabilidad del acreedor; la desatención a este deber estando el acreedor debidamente informado de la existencia del procedimiento de insolvencia, dará lugar a los trámites y sanciones previstas en el numeral 1 de este artículo para los casos de acreedores concursales que adelanten diligencias judiciales o extrajudiciales de cobranza. La misma regla aplicará a los casos de cualquier tipo de contratos de tracto sucesivo, como arrendamiento, educación, salud, administración de propiedad horizontal, y cualquier otro de similares características.

6. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la aceptación del trámite de negociación de deudas el deudor deberá presentar una relación actualizada de sus obligaciones, bienes y procesos, en la que deberá incluir todas sus acreencias causadas al día inmediatamente anterior a la aceptación, conforme al orden de prelación legal previsto en el Código Civil. La ausencia de esta actualización se tendrá como manifestación de que la relación presentada con la solicitud no ha variado. Cualquier cambio relevante de la situación del deudor que suceda entre la aceptación de la negociación de deudas y la apertura de la liquidación patrimonial en relación con su crisis económica deberá ser comunicada a los acreedores a través del conciliador a efecto de que aquellos lo puedan tener en cuenta al momento de tomar las decisiones que les correspondan. Igualmente deberá informar cualquier cambio de domicilio, residencia o direcciones física y electrónica de notificación.
7. El deudor no podrá solicitar el inicio de otro procedimiento de insolvencia, hasta que se cumpla el término previsto en el artículo 42 ley 2445 del 2025.
8. Se interrumpirá el término de prescripción y no operará la caducidad de las acciones respecto de los créditos que contra el deudor se hubieren hecho exigibles antes de la iniciación de dicho trámite.
9. El pago de impuestos prediales, cuotas de administración, servicios públicos y cualquier otra tasa o contribución necesarios para obtener el paz y salvo en la enajenación de inmuebles o cualquier otro bien sujeto a registro sólo podrá exigirse respecto de aquellas acreencias causadas con posterioridad a la aceptación de la solicitud. Las restantes quedarán sujetas a los términos del acuerdo o a las resultas del procedimiento de liquidación patrimonial. Este tratamiento se aplicará a toda obligación propter rem que afecte los bienes del deudor.
10. El deudor admitido a un trámite de insolvencia podrá buscar la renegociación de mutuo acuerdo de los contratos de arrendamiento comercial o financiero (leasing) de los que sea parte arrendataria o locataria. En caso de que no se logre la negociación, cualquiera de las partes podrá dar por terminado el contrato unilateralmente con solamente comunicar tal decisión a su contraparte y al conciliador, quedando el deudor sujeto a la entrega inmediata del bien en las condiciones previstas en el contrato y a las sanciones contractuales o legales del caso, decididas mediante incidente por el juez del concurso, las que harán parte del pasivo a negociar o liquidar. En todo caso, la terminación del contrato por iniciativa del deudor podrá darse cuando acredite las siguientes circunstancias: (i) el contrato es uno de tracto sucesivo que aún se encuentra en proceso de ejecución, y (ii) las prestaciones a cargo del deudor resultan excesivas, tomando en consideración el precio de las operaciones equivalentes o de reemplazo que el deudor podría obtener en el mercado.
11. Al momento de comunicar tal decisión, el deudor deberá presentar un análisis de la relación costo-beneficio para el propósito de la negociación de llevarse a cabo la terminación, en la cual se tome en cuenta la indemnización a cuyo pago podría verse sujeto el deudor con ocasión de la terminación.
12. Parágrafo. El solicitante podrá retirar su solicitud de negociación mientras no se hubiere hecho efectivo ninguno de los efectos previstos en los numerales 1, 2 del presente artículo, y podrá desistir expresamente del procedimiento, mientras no se haya aprobado el acuerdo. Al desistimiento se aplicarán, en lo pertinente, los artículos 314 a 316 del Código General del Proceso, pero no habrá lugar a condena en costas, y su aceptación conllevará la reanudación inmediata de los procedimientos de ejecución suspendidos, para lo cual el conciliador oficiará con destino a los funcionarios y particulares correspondientes, al día siguiente de que esta se produzca. La indemnización de perjuicios que pretendan los acreedores se tramitarán ante el juez del proceso suspendido o en su defecto ante el que señala el artículo 534".

Notifíquese.


PEDRO ANTONIO MONTERO GONZALEZ

C.C. N.º 77.022.574 de Valledupar – TP. 273.774 CSJ.

OPERADOR DE INSOLVENCIA/CONCILIADOR EN DERECHO

PROYECTO: ADRIANA

NIT. 901162329-0

CARRERA 20 NO. 28-54 1ERO. DE MAYO TELÉFONO: 3148015148 - 3015209509

EMAIL: centrodeconciliacion.justicia.e@gmail.com

Valledupar - Cesar - Colombia

"COMPROMETIDOS CON LA TRANSPARENCIA, SERVICIO Y CALIDAD EN TODOS NUESTROS ACTOS"



MINJUSTICIA